

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4119/2530

นายศักดิ์ชัย รัตนบัณฑิตสกุล  
บริษัททวิทัศน์อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 177  
ป.วิ.อ. มาตรา 220

จำเลยรู้อยู่แล้วว่าได้มีการตกลงประนีประนอมในเรื่องเช็คทั้ง 23 ฉบับเสร็จสิ้น  
ไปแล้ว กลับมาเบิกความว่าไม่ได้มีการประนีประนอม ซึ่งหากศาลในคดีก่อนฟังข้อ  
เท็จจริงตามคำเบิกความของจำเลย อาจเป็นผลทำให้โจทก์ได้รับโดยในคดีอาญา ดังนี้  
คำเบิกความของจำเลยจึงเป็นข้อสำคัญในคดี

การเบิกความเท็จอันจะเป็นข้อสำคัญในคดีหรือไม่นั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมาย

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓,  
๙๑,๑๗๕, ๑๗๗ วรรคสอง

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว มีคำสั่งประทับฟ้องโจทก์เฉพาะจำเลยที่ ๑ ที่ ๒  
ยกฟ้องจำเลยที่ ๓ ที่ ๔

โจทก์อุทธรณ์

## ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

### โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ได้ความจากพยานหลักฐานของโจทก์ในชั้นได้สวนมูลฟ้องว่า จำเลยที่ ๓ จำเลยที่ ๔ เบิกความในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๑๔๓๙๕/๒๕๒๗ ของศาลแขวงธนบุรีว่า ไม่ได้มีการตกลงประนีประนอมเกี่ยวกับเรื่องเช็คทั้ง ๒๓ ฉบับที่บริษัทเอสซีเซฟตี้เซนต์เตอร์ จำกัด ออกให้แก่จำเลยที่ ๑ ทั้ง ๆ ที่จำเลยที่ ๓ จำเลยที่ ๔ อยู่ในที่ประชุมที่มีการตกลงประนีประนอม และจำเลยที่ ๓ เป็นประธานในที่ประชุม จึงมีปัญหาค่าที่จะต้องวินิจฉัยในเบื้องต้นว่า การเบิกความเท็จอันจะเป็นข้อสำคัญในคดีหรือไม่นั้น เป็นปัญหาข้อเท็จจริงหรือปัญหาข้อกฎหมาย ศาลฎีกาเห็นว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมาย (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๐๐/๒๕๐๖ ฎีกาของโจทก์จึงไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๐

ปัญหาต่อไปมีว่า คำเบิกความของจำเลยที่ ๓ จำเลยที่ ๔ จากที่ได้ความดังกล่าวแล้วจะถือว่าเป็นข้อสำคัญในคดีหรือไม่นั้นเห็นว่า การที่จำเลยที่ ๓ จำเลยที่ ๔ รู้อยู่แล้วว่าได้มีการตกลงประนีประนอมในเรื่องเช็คทั้ง ๒๓ ฉบับเสร็จสิ้นไปแล้วกลับมาเบิกความว่าไม่ได้มีการประนีประนอม ซึ่งหากศาลแขวงธนบุรีฟังข้อเท็จจริงตามคำเบิกความของจำเลยที่ ๓ จำเลยที่ ๔ อาจเป็นผลทำให้โจทก์ได้รับโทษในคดีอาญาจึงถือได้ว่าคำเบิกความของจำเลยที่ ๓ จำเลยที่ ๔ เป็นข้อสำคัญในคดี ดังนั้นฟ้องของโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๓ จำเลยที่ ๔ จึงมีมูล

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ประทับฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๓ จำเลยที่ ๔ ไว้พิจารณาต่อไปด้วย.

(ชูเชิด รักตะบุตร-ธีรพันธุ์ รัศมีทัต-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

ศาลอาญารธนบุรี - นายประสิทธิ์ เสมาเงิน  
ศาลอุทธรณ์ - นายชลิต ประไพศาล

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |